

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 199/2531

นายพันธุ์ ฐปกันต์ฯ

โจทก์

นางละม่อม พูลคล้ายวงศ์

จำเลย

นายอภิชัย โบราณราษฎร์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 130)คดีของศาลชั้นต้น หมายเลขแดงที่ 428/2527 นี้ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากเรือนเลขที่ 97 หมู่ที่ 2ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3169 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ของโจทก์ จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 429/2527โดยเรียกจำเลยในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทภายในเส้นสี่เหลี่ยมในแผนที่วิวาทและเรือนซึ่งปลูกอยู่ในที่พิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา และทนายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 123,122)

คำสั่ง

การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1382 มีกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497กำหนดให้ผู้ได้กรรมสิทธิ์มายื่นคำร้องขอจด
ทะเบียนพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุด เมื่อคดีนี้อยู่ระหว่างฎีกาคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยังไม่มีผลบังคับ โจทก์ไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1382 มีกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497กำหนดให้ผู้ได้กรรมสิทธิ์มายื่นคำร้องขอจด
ทะเบียนพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุด เมื่อคดีนี้อยู่ระหว่างฎีกาคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยังไม่มีผลบังคับ โจทก์ไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>